

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/07/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revoca la Resolución de 17/03/2025, por la que se revisa de oficio la Resolución de 18/10/2024, relativa al proyecto: Fabricación de aglomerado asfáltico, (expediente PRO-SC-24-1155), situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuya promotora es Pavasal Empresa Constructora, SA. [2026/5256]

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2024, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 215, la Resolución de 18/10/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto, “Fabricación de aglomerado asfáltico”, situado en el término municipal de Seseña, y cuyo promotor es Pavasal Empresa Constructora, SA. En dicho informe se concluye que, como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, resuelve que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

Según el documento ambiental, de fecha de julio de 2024, el proyecto contempla la instalación y operación de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente en el término municipal de Seseña, Toledo, concretamente en las parcelas 59, 60 y 61 del polígono 505, en la zona de La Carrasquilla.

Segundo.- Con fecha 13 de diciembre de 2024, el promotor presenta documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Hasta la fecha, el expediente aún no ha sido resuelto.

Tercero.- Con fecha 19 de febrero de 2025, se recibe en este Servicio una solicitud por parte de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Seseña —Grupo Socialista, Izquierda Unida, Más Seseña y Todo por Seseña— en la que solicitan la revisión del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.

Cuarto.- Con fecha 27 de febrero de 2025, se recibe escrito del Ayuntamiento de Seseña en el que, entre otros aspectos, se destaca que, a una distancia de 1,8 km de la ubicación del proyecto, ya se encuentra en funcionamiento una planta asfáltica.

Quinto.- Con fecha 27 de marzo de 2025, se publica en el DOCM, número 60 la Resolución de 17/03/2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revisa de oficio la Resolución de 18/10/2024, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Fabricación de aglomerado asfáltico (expediente PRO-SC-24-1155), situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuya promotora es Pavasal Empresa Constructora, SA.

Sexto.- La mercantil Pavasal Empresa Constructora, S.A., interpone recurso contencioso administrativo (P.O. 0000167/2025) frente a la Resolución de 17/03/2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revisa de oficio la Resolución de 18/10/2024, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Fabricación de aglomerado asfáltico (expediente PRO-SC-24-1155), situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuya promotora es Pavasal Empresa Constructora, S. A.

Séptimo.- Con fecha 12 de junio de 2026, se dicta Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se inicia el procedimiento de revocación de la Resolución de 17 de marzo de 2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revisa de oficio la Resolución de 18 de octubre de 2024, relativa al proyecto «Fabricación de aglomerado asfáltico» (expediente PRO-SC-24-1155), situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuyo promotor es Pavasal Empresa Constructora, SA.

En la citada resolución se otorga trámite de audiencia a la entidad interesada por un plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavo.- Dentro del trámite de audiencia conferido mediante la Resolución de 12 de junio de 2026, con fecha 29 de junio de 2026, la entidad Pavasal Empresa Constructora, SA, presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta su conformidad con la revocación de la Resolución de 17 de marzo de 2025, si bien considera que dicha actuación no satisface íntegramente sus pretensiones. En particular, solicita que, además de acordarse la revocación de la citada resolución, se otorgue la autorización administrativa de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera solicitada el 13 de diciembre de 2024 y se reconozca expresamente su derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que afirma haber sufrido como consecuencia de la revisión de oficio acordada mediante la Resolución de 17 de marzo de 2025, al entender que concurren los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Fundamentos de derecho

Primero.- La Dirección General de Calidad Ambiental, ostenta la competencia para dictar y, en su caso, revocar los actos administrativos en materia de evaluación ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que le atribuye, entre otras funciones, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de calidad ambiental, en relación con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segundo.- El artículo 109.1 de la Ley 39/2015, establece que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que dicha revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

La Resolución de 17 de marzo de 2025, acuerda someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, alterando el criterio previo fijado en la Resolución de 18 de octubre de 2024, que concluía la inexistencia de efectos significativos sobre el medio ambiente.

Tal modificación implica un evidente empeoramiento de la situación jurídica del promotor, al imponer un procedimiento ambiental más complejo, prolongado y gravoso, introducir nuevas obligaciones técnicas y documentales y condicionar los plazos del proyecto.

En consecuencia, se trata de un acto de gravamen o desfavorable, plenamente revocable al amparo del artículo 109.1 de la Ley 39/2015.

Tercero.- Junto al presupuesto habilitante señalado, la revocación exige que el acto no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni resulte contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

En el presente caso, concurren dichas condiciones por las razones que se exponen a continuación:

- a) La revocación proyectada resulta plenamente compatible con los límites legales, pues no constituye dispensa o exención prohibida, sino que elimina un acto restrictivo carente de adecuada fundamentación, no vulnera el principio de igualdad, al restablecer una situación, y no resulta contraria al interés público, sino que lo refuerza al garantizar la legalidad y la correcta tramitación administrativa, respetando el ordenamiento jurídico en su conjunto.
- b) La Resolución de 17 de marzo de 2025 fue dictada prescindiendo de un procedimiento administrativo adecuado, vulnerando garantías esenciales del procedimiento administrativo común pese a producirse un cambio sustancial en el sentido de la decisión. Se aprecia que la figura de la “revisión de oficio” utilizada en la resolución no resulta plenamente coherente con la naturaleza de la actuación realizada, toda vez que no se fundamenta en la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho, ni se articula mediante los cauces propios de los procedimientos de revisión previstos en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015.

Ello pone de manifiesto una cierta confusión en el encuadramiento jurídico de la actuación administrativa, que incide directamente en la validez y estabilidad del acto dictado.

En atención a todo lo expuesto, concurren los presupuestos previstos en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 para la revocación de la Resolución de 17 de marzo de 2025, al tratarse de un acto de gravamen dictado sin las debidas garantías procedimentales y mediante un cauce jurídicamente inadecuado, sin que dicha revocación suponga dispensa prohibida ni resulte contraria al interés público, al principio de igualdad o al ordenamiento jurídico.

Cuarto.- En el trámite de audiencia, la entidad interesada manifiesta su conformidad con la revocación de la Resolución de 17 de marzo de 2025, si bien solicita asimismo el reconocimiento de una indemnización por los daños y perjuicios que considera ocasionados.

No obstante, el presente procedimiento tiene por único objeto resolver sobre la procedencia de la revocación de la citada resolución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno sobre la pretensión indemnizatoria formulada, que, en su caso, deberá sustanciarse y resolverse mediante el procedimiento legalmente previsto para ello.

En virtud de lo anterior y,

Vistos: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Resuelvo revocar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Resolución de 17 de marzo de 2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revisa de oficio la Resolución de 18 de octubre de 2024, relativa al proyecto “Fabricación de aglomerado asfáltico” (expediente PRO-SC-24-1155), situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuyo promotor es Pavasal Empresa Constructora, SA.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo puede realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Buscador de Trámites indicar “Recurso de Alzada”, o bien seguir el correspondiente enlace directo: <https://www.jccm.es/tramites/1003700>.

Toledo, 3 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO